光明新湖“5·25”亡人交通事故
调查报告

光明区政府事故调查组

目　录

一、报告开篇和事故性质认定 …… G
二、事故基本情况 …… T
（一）事故发生单位概况 …… 2
（二）事故有关合同签订情况 …… 2
（三）事故发生单位安全管理情况 …… 3
（五）事故现场勘查情况 …… 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 …… 12
三、事故应急处置及评估情况 …… GT
（一）事故信息接报及响应情况 …… 12
（二）事故现场应急处置情况 …… 12
（三）医疗救治和善后情况 …… 13
（四）事故应急处置评估 …… 13
四、事故原因分析 …… Gq
（一）直接原因 …… 13
（二）间接原因分析 …… 14
（三）事故相关检验检测和鉴定情况 …… 16
（四）其他可能因素排除 …… 17
五、有关责任单位存在的主要问题 …… G—
六、对有关责任人员和责任单位的处理意见 …… G
（一）事故责任人员 …… 19
（二）事故责任单位 …… 20
（三）政府监管部门 …… 21
七、事故整改和防范措施 …… TG

一、报告开篇和事故性质认定

2023年5月25日16时58分，在光明区新湖街道绘猫路陈文礼工业园路段发生一起重型自卸货车与二轮自行车(搭载一名乘客）发生碰撞的道路交通事故，造成1人死亡、1人受伤及两车部分损坏。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）《广东省安全生产监督管理局 公安厅 交通运输厅 教育厅印发〈广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引〉的通知》（粤安监（2017）155号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，市交通运输局光明管理局、区应急管理局、区群团工作部（工会）、新湖街道办事处、光明交警大队等部门为成员单位的事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查组对本起事故调查完毕，并依据《生产安全事故调查报告编制指南(试行）》（应急厅〔2023〕4号）完成本报告的编制工作。

经调查认定，光明区新湖街道“5·25”亡人交通事故是一起因吴柏松驾驶不符合技术标准的机动车上道路行驶时未按操作规范，未采取合理避让措施，未确保安全驾驶造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

车辆所有人为深圳市深蓝新能源科技有限公司（以下简称“深蓝公司”）。该公司成立于2018年9月14日，统一社会信用代码91440300MA5FAQBQ82，注册地址为深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（二期）华南城环球物流中心21层2120号，公司类型为有限责任公司，法定代表人：刘嘉文。道路运输经营许可证为粤交运管许可深字440300600185号，有效期至2026年12月26日；经营范围：普通货运。

（二）事故有关合同签订情况

2020年由魏鹏、钟定平、钟远平、钟福安、钟坤宏、钟振华等6人每人各出资11.5万元从深蓝公司购买了三辆泥头车(粤B71686D、粤B36617D、粤B70321D)，共同出资给了首付后，剩余的月供每辆车每月向深蓝公司付1.6万元人民币，2020年4月13日由钟定平与公司签订《车辆加盟经营合作协议》，合作期限为5年。

2022年4月份钟远平、钟福安、钟坤宏、钟振华4人退股后，三辆泥头车（粤B71686D、粤B36617D、粤B70321D）的实际所有权为魏鹏、钟定平共同所有，之后二人口头约定粤B36617D、粤B71686D两部车在光明区运营归魏鹏所有，粤B70321D车辆在坪山区运营归钟定平所有。本起事故涉事粤B71686D号车辆根据共同出资人约定系魏鹏所有的车辆。事发前，驾驶员吴柏松在实际车主魏鹏自行聘请的车辆管理人吕谷磊（无劳动合同）的安排下开展营运活动。

（三）事故发生单位安全管理情况

深蓝公司由刘嘉文担任公司法定代表人、总经理。2023年3月起，公司安全总监长期请假不在岗，车队长职位空缺。法人的职责是负责公司的安全运营和日常管理工作；安全总监的职责是制定公司的安全管理制度，完善组织安全管理架构，车辆的调度及监控安全保养监督落实，以及对安全管理人员及从业司机进行安全培训，制定公司的应急预案及应急事故处置工作等；车队长的职责是对车辆的日常维修保养、车辆年审、违章处理、车辆保险及出险，包括应急救援工作及隐患排查等。主要负责人经安全生产知识和管理能力考核合格，取得道路交通（含货运站）主要负责人资格证书。

经调查，该公司存在以下安全管理问题：

1.企业管理混乱

一是安全总监长期不在岗、车队长离职，企业未及时更新组

织架构图。二是法人刘嘉文作为公司管理人员实际上身兼多职，安全总监长期不在岗、车队长离职的情况下无法按规定履行相关岗位的安全生产管理职责。

2.未落实安全教育培训工作

一是公司未定期开展从业人员日常安全生产教育和培训工作，教育培训台账缺失。二是新入职的驾驶员吴柏松岗前三级安全教育培训未完成，无公司管理人员核查签名，培训台账不完整。三是驾驶员吴柏松跟车实操培训交由实际车主负责安排，跟车培训资料造假，公司未落实监管。

3.未落实车辆管理制度

一是未落实车辆安全检查，肇事车辆的日常出车检查无相关记录。二是车辆维修工作疏于管理，未定期对车辆盲区系统进行检查维修，车辆档案中显示2022年3月份之后无维修保养记录。

经鉴定，肇事车辆粤B71686D号重型自卸货车启动车辆，人多次靠近该车右前部，右前部语音警报器有时可发出“大车危险，请远离”的语音警报，有时未能发出语音警报，其右前部语音警报器感应不灵敏。

此外检查人员随机抽取10辆重型自卸货车进行车辆安全技术状况鉴定，经司法鉴定所鉴定，该10辆车都存在启动车辆人靠近该车右前部，右前部语音警报器未能发出语音警报的情况。

以上问题暴露该公司在现有的经营模式下，公司管理人员无法按规定履行岗位职责，无法实现各项管理制度落地，且未及时

采取有效的措施予以实际消除隐患，存在重大的安全管理漏洞。

（四）事故发生经过

1.事故发生前情况

2023年5月25日16时40分许，吴柏松驾驶粤B71686D号重型自卸货车在光明区北环大道的中驰环保有限公司卸货后，驾车返回光侨路恒源充电站行驶至绘猫路陈文礼工业园路口时发生此次事故。

2.事故发生经过

2023年5月25日16时58分，吴柏松驾驶粤B71686D号重型自卸货车沿光明区新湖街道绘猫路由西往东行驶至陈文礼工业园路段时，车身右侧与相同方向由刘道香驾驶（搭载：黄正英）的二轮自行车车身左侧发生刮擦，导致黄正英倒地后其腰部、腿部被粤B71686D号重型自卸货车右后侧车轮碾压，造成黄正英、刘道香受伤及车辆部分损坏的道路交通事故。黄正英经医院抢救无效于2023年5月26日0时30分死亡。

（五）事故现场勘查情况

1.粤B71686D号重型自卸货车勘查情况

（1）基本情况：车辆所有人为深蓝公司，登记地址为深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（二期）华南城环球物流中心21层2120号，车辆使用性质为货运，品牌型号为比亚迪牌，车辆识别号为LA95CHD90K1LC0733，发动机号码为119002033，发证日期2019年6月25日，车辆检

验有效期止 2024 年 6 月 30 日，车辆总质量 31000kg，事发时车辆为空车。

（2）车辆临时通行证情况：2023 年 5 月 26 日取得深圳市公安局交通警察支队龙岗大队核发的《深圳市机动车通行证电子证》，通行证类型为大型货车通行证（泥头车），通行证号为 YA190813000093170 4，事发行驶路段不在通行证线路的范围内。

（3）历史交通违法及事故情况：经公安交通管理综合应用平台综合查询发现，该车近两年共有 21 条交通违法记录，均已处理完毕。

除本次事故外，未发现其他一般程序道路交通事故的记录。

（4）车辆维修保养情况：企业提供的车辆档案中显示 2022 年 3 月份之后无维修保养记录。

2.二轮自行车勘查情况

基本情况：二轮自行车，车身颜色为黑白相间，是刘道香用于日常上班的交通工具，实际所有人为刘道香。

3.粤 B71686D 号重型自卸货车勘查情况

基本情况：车辆所有人为深蓝公司，登记地址为深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（二期）华南城环球物流中心 21 层 2120 号，车辆使用性质为货运，品牌型号为比亚迪牌，事发时车辆为空车。

4.现场有关人员情况

（1）粤 B71686D 号重型自卸货车驾驶员情况

①基本情况：吴柏松，男，38岁，湖南省邵阳县人，现工作单位为深蓝公司。

②安全培训教育情况：吴柏松未与深蓝公司签订劳动合同。深蓝公司制作有吴柏松的驾驶员信息档案，档案显示未完成岗前三级安全教育培训；跟车实操培训图片造假，上车拍照打卡成功后便下车，未实际跟车学习。

③驾驶资格：吴柏松于2015年10月27日在湖南省邵阳市公安局交通警察支队申领机动车驾驶证，初次准驾车型为C1，2021年10月27日始准驾车型为B2，有效期止：2031年10月27日。驾驶证档案编号为434003803026 9，驾驶证状态为正常。

④运输从业资质：吴柏松2022年6月27日在珠海市道路运输管理局取得经营性道路货运运输驾驶从业资格证，资格证号为43**********1511，有效期至2028年6月27日。

⑤历史交通违法及事故情况：经公安交通管理综合应用平台综合查询，近三年发现吴柏松有3条交通违法记录，2条重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的；1条违法停车，交警通告处罚500元的，违法均已处理完毕。除本次事故外，未发现其他一般程序道路交通事故的记录。

⑥事发时交通违法情况：事故发生后现场对吴柏松进行呼气式酒精检测，检测结果为0毫克/100毫升，排除酒驾的违法行

为。经调查，吴柏松驾驶经鉴定存在安全隐患的机动车上道路行驶时，未按操作规范确保横向安全距离[1]，未确保安全驾驶。

⑦事发前交通活动轨迹：2023 年 5 月 25 日 16 时 40 分许，吴柏松驾驶粤 B71686D 号重型自卸货车在光明区北环大道的中驰环保有限公司卸货后，驾车返回光侨路恒源充电站行驶至绘猫路陈文礼工业园路口时发生此次事故。

（2）二轮自行车驾驶员情况

①基本情况：刘道香，女，45 岁，重庆市巫山县人，工作单位深圳市荣轮科技有限公司，岗位：工人。

②历史交通违法及事故情况：经公安交通管理综合应用平台查询发现，刘道香有 1 条交通违法记录，为电动自行车驾驶人或乘坐人未佩戴安全头盔的警告处罚。除本次事故外，未发现其他一般程序道路交通事故的记录。

③事发时交通违法情况：事故发生后现场对刘道香进行快排式酒精检测，检测结果为 0 毫克/100 毫升，排除酒驾的违法行为。经调查，刘道香驾驶二轮自行车在机动车道内行驶，且在城市市区道路上行驶时载人。

④事发前交通活动轨迹：5 月 25 日 16 时许，刘道香与同事黄正英从深圳市荣轮科技有限公司下班，刘道香（搭载：黄正英）

G 《中华人民共和国公共安全行业标准》 AG—┼:[9ITCTG（《机动车驾驶人安全文明操作规范 第 [部分：大中型客货车驾驶》—┤:G: “横向安全距离应按照 AG—┼:T9ITCTG :T 要求控制”。

《中华人民共和国公共安全行业标准》 AG—┼:T9ITCTG《机动车驾驶人安全文明操作规范 第 T 部分：小型汽车驾驶》 :T:G: “车辆行驶过程中，宜按以下要求与左右两侧车辆、行人保持横向安全距离， 5车辆、行人与行车方向相同时大于 Gb ”。

驾驶二轮自行车前往木墩村附近工厂打临时工，行驶至绘猫路陈文礼工业园路段时发生了此次事故。

（3）二轮自行车乘客情况

①基本情况：黄正英，女，43岁，云南省文山壮族苗族自治州广南县人，工作单位深圳市荣轮科技有限公司，岗位：工人，系此事故中的死者。

②历史交通违法及事故情况：经公安交通管理综合应用平台查询，未发现黄正英有交通违法记录。

③事发前交通活动轨迹：5月25日16时许，黄正英与同事刘道香从深圳市荣轮科技有限公司下班，黄正英向左侧坐在由刘道香驾驶的二轮自行车前往木墩村附近工厂打临时工，行驶至绘猫路陈文礼工业园路段时发生了此次事故。

（4）深蓝公司法人刘嘉文情况

①基本情况：刘嘉文，男，27岁，深蓝公司法人，江西省泰和县人。

②岗位职责：根据深蓝公司提供的情况说明，2023年3月份开始，公司的安全总监因事请假，长期不在岗；车队长离职后该岗位空缺至今。根据深蓝公司的安全生产责任制度，法人的职责是负责公司的安全运营和日常管理工作；安全总监的职责是制定公司的安全管理制度，完善组织安全管理架构，车辆的调度及监控安全保养监督落实，以及对安全管理人员及从业司机进行安全培训，制定公司的应急预案及应急事故处置工作等；车队长的

职责是对车辆的日常维修保养、车辆年审、违章处理、车辆保险及出险，包括应急救援工作及隐患排查等。

③事发前履职情况：经调查，由于安全总监和车队长岗位均长期空缺，法人刘嘉文作为公司管理人员，实际上身兼多职，未按规定依法履行管理职责，未落实从业人员的岗前安全教育培训的工作及车辆安全管理职责。

一是公司未定期开展公司从业人员日常安全生产教育和培训工作，教育培训台账缺失。二是培训台账不完整，无公司管理人员核查签名。经调查，肇事驾驶员吴柏松的岗前三级安全教育培训未完成。三是驾驶员吴柏松跟车实操培训交由实际车主负责安排，跟车培训资料造假，公司未落实监管。

（5）涉案企业深蓝公司情况

①基本情况：深蓝公司成立于2018年9月14日，道路运输经营许可证为粤交运管许可深字440300600185号，有效期至2026年12月26日；经营范围：普通货运。

②管理架构：法定代表人及总经理刘嘉文；安全总监李建平自2023年3月至本起事故发生之日为请假状态，长期不在岗，事故发生前岗位职责由刘嘉文实际代为履行；前任车队长唐奇龙已于2023年3月9日离职，事故发生前岗位空缺，岗位职责由刘嘉文实际代为履行；GPS监控员：谢航、黄勇军；安全员：成燕秋、梁绍坤、刘晓思、田小畏、廖娟红。

③运营管理情况：深蓝公司名下共有230辆机动车，均为重型自卸货车。公司建立有组织架构图、安全管理制度，企业负责人、安全总监、安全管理员有任命书，但企业日常安全教育培训、车辆出车管理等台账公司未能提供（公司出具情况说明为台账遗失）。

④交通违法情况：经核查，深蓝公司两年内共有2118条交通违法记录，1年内违反禁行、限行规定的违法次数为688次。该公司两年内有106辆车存在交通违法超过10次（含10次）以上，违法次数为1624次。

⑤交通事故情况：经公安交通管理综合应用平台综合查询，深蓝公司近三年共计发生98宗交通事故（含本次）。其中一般程序处理事故8宗（伤人事故5宗，亡人事故3宗）；简易程序处理事故90宗。

5.事故有关道路勘查情况

事故现场位置：光明区新湖街道绘猫路陈文礼工业园路段。

事发路段情况：绘猫路呈东西走向，西往公明北环大道，东往楼村方向；绘猫路为双向两车道的沥青道路，机动车道两侧为金属护栏隔离，路面完好、干燥，控制方式为标志、标线。

道路安全隐患排查情况：事发时间为白天，天气为晴天。经对事发路段周边道路安全隐患进行排查，经排查发现：1.事故路段右侧设有一个停车场，停车场安装有道闸，非机动车不能通行。2.该路段的行人非机动车道交通标识设置的位置不合理，设置在

停车场道闸临近机动车道的边上。3.路口设置有人行横道，人行横道斜行至陈文礼工业园商铺门前的非机动车道，商铺门口的非机动车道上停有较多的非机动车，影响非机动车通行。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成人员伤亡情况

事故造成1人死亡、1人轻微伤。死者黄正英，女，43岁，壮族。伤者刘道香，女，45岁，汉族。

2.事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成直接经济损失约人民币172万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打了110报警电话，深圳市公安局交通警察支队光明大队及时上报相关事故情况。5月25日18时20分，区总值班室接新湖街道办事处报：在新湖街道楼村社区陈文礼工业园门口，一辆泥头车与一辆自行车发生剐蹭，造成自行车驾驶人黄某英大腿骨折。伤者已被送到中山大学附属第七医院治疗。事故发生后，光明公安分局、深圳市公安局交通警察支队光明大队、区应急管理局、新湖街道办事处等部门第一时间赶赴现场并介入处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，光明公安分局、深圳市公安局交通警察支队光

明大队、区应急管理局、新湖街道办事处等部门第一时间赶赴现场，成立现场临时应急救援指挥部。深圳市公安局交通警察支队光明大队和光明公安分局的警察同志立即封锁事故现场，开展现场勘查及取证工作。17 时 58 分，事故勘查和救援工作结束，交通恢复正常。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，二轮自行车驾驶员刘道香及乘客黄正英被送往中山大学附属第七医院救治。二轮自行车驾驶员刘道香头部受伤但无生命危险；乘客黄正英受伤严重，经医院抢救无效于 2023 年 5 月 26 日 0 时 30 分死亡。

（四）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

四、事故原因分析

事故直接原因是：吴柏松驾驶不符合技术标准的机动车上道路行驶，且行驶时未按操作规范，未采取合理避让措施，未确保安全驾驶。

（一）直接原因

1. 人的不安全行为

吴柏松驾驶存在安全隐患不符合技术标准的机动车上道路行驶时，未按操作规范保持车辆与左右两侧车辆的横向安全距离，未采取合理避让措施，未确保安全驾驶。其行为违反了《中

华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[2]、第二十二条第一款[3]之规定，是造成事故的直接原因。

2.物或环境的不安全状态

吴柏松驾驶的粤B71686D号重型自卸货车制动系存在制动总阀出气管破损漏气，痕迹陈旧，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第7条制动系中的相关规定；该车第四轴左边内侧轮胎胎面、第四轴右边内侧轮胎胎面局部缺损，痕迹陈旧，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第9条行驶系中的相关规定；该车左后位灯不能通电即亮，右后灯组线束断离，痕迹陈旧，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第8条照明、信号装置和其他电气设备中的相关规定；该车驾驶室右侧车门上方补盲镜缺失，痕迹陈旧，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第12.2条款间接视野装置中的相关规定。

（二）间接原因分析

1.自行车驾驶人刘道香驾驶二轮自行车在机动车道内行驶；行驶时违规载人。违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条[4]和《广东省道路交通安全条例》第三十七条[5]的规定。

T 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条：驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

b 《广东省道路交通安全条例》第三十七条：自行车、电动自行车在城市市区道路上不得载人，但安装有固定安全座椅的，可以附载一名身高一点二米以下儿童。在其他道路上载人不得超过一人。

2.深蓝公司未任命专职安全管理人员，未严格落实安全生产主体责任；从业人员教育培训不到位，驾驶员吴柏松跟车培训资料造假；未对车辆进行经常性维护、保养，并定期检测，未保障车辆正常运作；安全检查不到位，未及时发现并消除车辆制动系、行驶系、照明信号装置、间接视野装置存在事故隐患；未督促管理人员严格落实安全生产规章制度，驾驶员发生交通违章后，公司未按规定落实惩戒。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[6]、第二十八条第一款[7]、第三十六条第二款[8]、第四十一条第二款[9]、第四十四条第一款[10]之规定。

3.深蓝公司主要负责人刘嘉文，落实本单位安全生产教育和培训计划不力，未督促落实新入职司机吴柏松的跟车教育培训工作；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未消除肇事车辆的制动系、行驶系、照明信号装置、间接视野装置存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项[11]、第五项[12]之规定，对事故的发生负有管理责

---

m 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

—《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常行维护、保养，并定期检测，保证正常运作。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

ŒC 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

ŒG 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

任。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.粤 B71686D 重型自卸货车司法鉴定情况

深圳市公安局交通警察支队光明大队委托广东南天司法鉴定所对粤 B71686D 号重型自卸货车安全技术状况进行鉴定(粤南[2023]车鉴字第 708 号），鉴定意见：（1）粤 B71686D 号重型自卸货车转向系符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017）中的相关规定；（2）粤 B71686D 号重型自卸货车的制动系（静态鉴定），行驶系，照明、信号装置和其他电气设备，间接视野装置不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定。

2.刘道香骑行的二轮自行车司法鉴定情况

经广东南天司法鉴定所鉴定,刘道香骑行的二轮自行车转向系、制动系、行驶系（静态鉴定）符合《自行车安全要求》（GB3565-2005）中的相关规定。

3.车辆有关碰撞痕迹司法鉴定情况

深圳市公安局交通警察支队光明大队委托广东南天司法鉴定所对粤 B71686D 号重型自卸货车、本案二轮自行车进行鉴定，广东南天司法鉴定所出具了《司法鉴定意见书》（粤南[2023]痕鉴字第 2980 号），鉴定意见：

GT 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（1）事故发生时，黄正英处于刘道香骑行的二轮自行车乘客座位状态，粤B71686D号重型自卸货车第二轴右侧轮前侧挡泥板外侧下部与黄正英身体接触碰撞刮擦，致其倒地摔跌并被粤B71686D号重型自卸货车右后侧车轮碾压成立。

（2）事故发生时，刘道香处于二轮自行车驾驶位状态，粤B71686D号重型自卸货车第二轴右侧轮前侧挡泥板外侧下部与黄正英身体接触碰撞刮擦，致刘道香倒地摔跌成立。

（3）粤B71686D号重型自卸货车第二轴右侧轮前侧挡泥板外侧下部与黄正英身体接触碰撞刮擦，致二轮自行车向左侧倒地并被粤B71686D号重型自卸货车右后侧车轮碾压成立。

4.事故有关人员司法鉴定情况

深圳市公安局交通警察支队光明大队委托广东南天司法鉴定所对黄正英的死亡原因进行推断，广东南天司法鉴定所出具了《司法鉴定意见书》（粤南[2023]病鉴字第108号）。意见书显示，黄正英的死亡原因推断为：生前胸腹部、盆部及左下肢被钝性物体（如车辆、地面等）以碰撞、摔跌、碾压、刮擦等方式造成严重的胸腹部、盆部及左下肢等多发性创伤，导致创伤性、失血性休克死亡。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、现场有关人员及公司管理人员询问和有关技术检验检测分析，排除人为故意破坏及突发灾害因素影响。

五、政府部门有关监督管理情况

光明交警大队安全监管情况如下:

（一）事发路段属于光明大队机训中队管辖。该中队共有民警15人，休假5人（含轮休4人，年休假1人），抽调外单位1人,实际在岗9人，其中中队领导2人。公大实习生、职工、辅警和警辅队员共有71人，其中休假26人（包含离深5人、轮休21人），实际在岗45人。当天全天共安排上班民警为9人，占64.28%；职工、辅警和警辅队员45人，占63.38%。勤务安排符合深圳市交通警察支队的勤务规定。

（二）事故发生时段辖区的警力安排情况。事故发生的时间段值班中队领导为张成，勤务时间是2023年5月25日07:30-次日7:30;执勤民警是曾键,勤务时间是2022年5月25日15:30-次日22:30。光明中队2023年5月25日7时30分至26日7时30分，民警查处各类违法173宗，其中小车违法2宗、货车2宗，泥头车6宗、电动车163宗，警情68宗，事故发生前均按规定开展路面巡逻及接处警等勤务。

（三）交警大队交通安全管理、宣传教育情况。2023年5月25日以来，光明区交安委办已协调各街道、交警部门进企业、进社区针对非机动车、重点运输车辆驾驶员开展交通安全教育。一是共计开展重点运输车辆专项宣传培训10次。二是由光明大队制作了“远离大车盲区”主题警示片1个，制成二维码，累计近8000人次观看。三是光明大队通过官方微信公众号发布了非机动车、大车盲区主题推文12篇。

六、对事故责任人员和责任单位的处理意见

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关人员和单位的责任认定和追究提出如下意见:

（一）事故责任人员

1.吴柏松，男，群众，为深蓝公司司机，驾驶不符合国家技术标准的机动车上道路行驶时，未按操作规范，采取合理避让措施，未确保安全驾驶，造成一人死亡的道路交通事故。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[13]、第二十二条第一款[14]之规定，对事故的发生负有主要责任，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[15]规定的交通肇事罪，建议由光明交警大队依法对其追究刑事责任。

2.刘嘉文，男，群众，为深蓝公司主要负责人，落实本单位安全生产教育和培训计划不力，未督促落实新入职司机吴柏松的跟车教育培训工作；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未消除肇事车辆的制动系、行驶系、照明信号装置、间接视野装置存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项[16]、第五项[17]之规定，对事故的

---

[13] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[14] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[15] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

发生负有管理责任，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十五条[18]规定的重大劳动安全事故罪，建议由光明交警大队依法对其追究刑事责任。

（二）事故责任单位

深蓝公司未任命专职安全管理人员，安全生产主体责任落实不到位；从业人员教育培训不到位，驾驶员吴柏松跟车培训资料造假；未对车辆进行经常性维护、保养，并定期检测，致提供的车辆制动系、行驶系、照明信号装置、间接视野装置存在不符合国家规定的生产安全事故重大隐患；安全检查不到位，未及时发现并消除车辆制动系、行驶系、照明信号装置、间接视野装置存在的事故隐患；未督促管理人员严格落实安全生产规章制度，驾驶员发生交通违章后，公司未按规定落实惩戒。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[19]、第二十八条第一款[20]、第三十六条第二款[21]、第四十一条第二款[22]、第四

G— 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

G 《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

G 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

TC 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

TG 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常行维护、保养，并定期检测，保证正常运作。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。

TT 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

十四条第一款[23]之规定，对事故的发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定给予行政处罚。

（三）政府监管部门

建议市交通运输局龙岗管理局深刻吸取事故教训，加强辖区交通运输安全监管，对涉事公司依照交通领域相关法律法规进行全面整顿，并依法处理。

七、事故整改和防范措施

针对事故暴露出的问题，为切实落实主管部门主体责任和公安交通管理部门管理责任，推动货运企业落实主体责任，有效防范类似事故再次发生：

（一）深蓝公司认真落实安全生产主体责任。要深刻吸取本次事故的教训，一是及时招聘符合资质的人员补足公司安全总监、车队长职位空缺，及时更新公司的组织架构图，保证人员履职到位；二是加强对泥头车司机的教育培训工作，严格落实跟车培训要求，培养司机对本单位车辆性能的掌握程度；三是严格落实车辆的维修保养以及出车前的检查制度，切实保障车辆符合国家标准有关性能要求；四是按要求开展泥头车整治工作，做到管理到位、人员到位、责任到位，有部署、有落实、有检查，确保各项安全管理措施落到实处。

---

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）建议市交通运输局光明管理局强化交通运输管理。一是对涉事路段标识设置不规范的问题进行整改，并全面排查此类标识，减少安全隐患。二是督促货运企业严格落实动态监控管理相关制度，强化货运企业对所属车辆的实时监管，杜绝动态监控不到位现象发生。三是严格监管货运企业，督促企业严格遵守和执行安全生产法律法规和技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实履行安全生产主体职责。

（三）光明交警大队加强驾驶人交通安全教育及管理。一是加强对机动车驾驶人的宣教培训，通过道路交通安全法律法规、安全行车常识、典型事故案例等内容的宣教培训，提高驾驶人安全素质特别是在应对突发特殊情况下的应急处置能力。二是对非机动车驾驶人进行警示教育，通过案例大力宣传非机动车交通违法行为的危害，进一步强化辖区非机动车驾驶人的交通安全意识。三是对非机动车进入机动车车道、逆向行驶、酒后驾驶、违反交通信号控制通行、占道停放等违法行为加大查处力度，进一步预防和减少道路交通事故的发生。